

0001885-09.2015.8.26.0589

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Comarca: São Simão

Foro: Foro de São Simão

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu

CRISTINA RAMOS, Brasileira, Solteira, Agente de Serviços Gerais, RG 46209729-8, mãe Silvana Ramos, Nascido/Nascida 06/02/1990, de cor Branco, natural de Goiania - GO, com endereço à Rua José Rosati, 136, CEP 14210-000, Luis Antonio - SP e JEFERSON RAMOS DA SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Simão

Foro de São Simão

Vara Única

Rua 20 de Agosto, 258, Sao Simao - SP - cep 14200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0001885-09.2015.8.26.0589 - lauda

SENTENÇA

MANDADO - PRECATÓRIA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

0001885-09.2015.8.26.0589

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu

CRISTINA RAMOS, Brasileira, Solteira, Agente de Serviços Gerais, RG 46209729-8, mãe Silvana Ramos, Nascido/Nascida 06/02/1990, de cor Branco, natural de Goiania - GO, com endereço à Rua José Rosati, 136, CEP 14210-000, Luis Antonio - SP e JEFERSON RAMOS DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG 48793139, pai Laercio Ramos da Silva, mãe Silvana Ramos, Nascido/Nascida 06/08/1993, de cor Branco, natural de Porto Ferreira - SP, com endereço à Av Nicolau Fregoreto, 757, Centro, Porto Ferreira - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de CRISTINA RAMOS e JEFERSON RAMOS pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e 1º, I, a, da Lei n.º 9.455/1997, bem como em face de Maicon Leone Oliveira e Silvana Ramos, pela prática do delito previsto no art. 1º, I, a, da Lei n.º 9.455/1997 (f. 294/295). Consta da peça acusatória que, no dia 13/07/2015, às 01:00, na esquina das Ruas

Américo de Araújo Pires e Rio Grande do Sul, cidade de Luiz Antônio e comarca de São Simão/SP, CRISTINA e JEFERSON guardavam, para fins de tráfico, 1 porção de maconha e 3 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, no mesmo dia, por volta das 21:30, na Rua Rio Grande do Sul, s/n, cidade de Luiz Antônio e comarca de São Simão/SP, CRISTINA, JEFERSON, Maicon e Silvana constrangeram a vítima Loraine Maria Ribeiro, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação acerca de entorpecentes que haviam desaparecido.

Recebida a denúncia em 26/10/2017 (f. 208), os réus CRISTINA, JEFERSON e Silvana foram regularmente citados e, por intermédio de seus patronos, apresentaram resposta escrita.

Não encontrado, Maicon foi citado por edital (f. 379), tendo o feito sido desmembrado com relação a ele (f. 389/390).

Por seu turno, a ré Silvana faleceu no curso do processo, motivo pelo qual teve sua punibilidade declarada extinta em f. 555.

O feito prosseguiu em relação a CRISTINA e JEFERSON.

No decorrer da instrução processual, foram tomados os depoimentos apenas de testemunhas, uma vez que a vítima não foi encontrada (f. 568, 590 e 592). Por final, realizou-se o interrogatório de CRISTINA e JEFERSON (f. 636).

Oferecidas alegações finais pela acusação (f. 636) e pelas defesas (f. 637/640 e 641/646), vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir.

A ação penal transcorreu até o momento sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição de CRISTINA e JEFERSON em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, bem como a desclassificação do delito previsto no art. 1º, I, a, da Lei n.º 9.455/1997, para o previsto no art. 129, caput, do Código Penal.

Tendo o Processo Penal, à luz da CRFB, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não pretende condenado. Afinal, o poder de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formalmente instaurada. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório. O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória.

Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido cum grano salis e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos. Nos caso vertente, todavia, isso não ocorre.

O conjunto probatório não se revela apto a ensejar um decreto condenatório nos moldes da imputação original, como bem sustentado pelo Ministério Público em seus memoriais, ora encampados em sua integralidade (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008) para o fim de reconhecer a absolvição de CRISTINA e JEFERSON em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, bem como a desclassificação do delito previsto no art. 1º, I, a, da Lei n.º 9.455/1997, para o previsto no art. 129, caput, do Código Penal (f. 85). Quanto ao último, na linha do sustentado pelo Parquet em suas alegações finais, é mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Isso porque, por se tratar de crime com pena máxima cominada de 1 ano (art. 129, caput, CP), prescreve em 4 anos (art. 109, V, CP), tempo já transcorrido desde o recebimento da exordial (26/10/2017, f. 208).

Assim, adotando as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, no que tange ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER CRISTINA RAMOS e JEFERSON RAMOS com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por outro lado, quanto à imputação pelo delito previsto no art. 1º, I, a, da Lei n.º 9.455/1997,

para o previsto no art. 129, caput, do Código Penal, procedo à sua desclassificação para a figura do art. 129, caput, Código Penal, e, na forma dos arts. 107, IV, e 109, V, do mesmo diploma, DECLARO EXTINTA a punibilidade de CRISTINA RAMOS e JEFERSON RAMOS.

Expeça-se alvará de soltura se estiver(em) preso(a)(os)(as) apenas por esse processo e por outro motivo não houver sido decretada prisão.

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) advogado(s) dativo(s) nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB.

Sem custas, diante da absolvição.

Após o trânsito em julgado, restituam-se os bens apreendidos que sejam de origem e uso lícitos. Além disso, efetuadas as anotações e comunicações de costume, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO e/ou como CARTA PRECATÓRIA, para tanto rogo ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(íza) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuída que proceda à intimação, cientificando-o(a) de que o prazo para dela apelar é de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ. Publique-se. Intimem-se.

Sao Simao, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA